

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2557/2533

นายเชิง ท่วมเทียบ

โจทก์

นายไชยยศ ประเมษฐะวนิช

ผู้ร้อง

นายลี้ม บุญลือ

จำเลย

นายไชยยศ ประเมษฐะวนิช ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ผู้ร้องและโจทก์สามารถตกลงกันได้แล้ว จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 71)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องเลขที่ 60/17 ของตึกแถว 3 ชั้น ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลย แต่เป็นของ ผู้ร้องซึ่งผู้ร้องรับโอนจากจำเลยโดยการยกให้ ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 60)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้ผู้ร้อง 3 ใน 4
จำนำยศคือออกจากสารบบความศาลฎีกา

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้ผู้ร้อง 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ